

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้ร้อง

4911/2539

พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ.2524 มาตรา 46 วรรคสาม (4)

การที่พรรคดำรงไทย ซึ่งเป็นพรรคการเมืองได้ส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปแต่ไม่มีสมาชิกของพรรคดำรงไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปดังกล่าวนั้นเลย พรรคดำรงไทยจึงต้องเลิกตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา46(4)แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมืองพ.ศ.2524แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2535มาตรา7

ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยุบเลิกพรรคการเมืองพรรคดำรงไทย

นายวีระ มุสิกพงศ์ หัวหน้าพรรคดำรงไทยได้รับสำเนาคำร้องแล้วไม่คัดค้าน

ศาลแพ่งได้สวนแล้วส่งสำนวนให้ศาลฎีกาพร้อมความเห็นว่ามีสมาชิกของพรรคดำรงไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป พรรคดำรงไทยย่อมเลิกตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ.2524 มาตรา 46(4)สมควรที่จะให้ยุบเลิกพรรคการเมืองดังกล่าวตามขอ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2538 นายวีระ มุสิกพงศ์ หัวหน้าพรรคดำรงไทย ได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องซึ่งเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองให้ทำการยุบพรรคดำรงไทยตามเอกสารหมายเลข ร.7 ผู้ร้องได้ดำเนินการสอบสวนแล้วมีความเห็นให้ยุบพรรคดำรงไทยและได้ยื่นคำร้องให้ศาลฎีกามีคำสั่งยุบเลิกพรรคดำรงไทยตามความในพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ.2524 มาตรา 46 วรรคสาม การที่พรรคดำรงไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองได้ส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2538 แต่ไม่มีสมาชิกของพรรคดำรงไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปดังกล่าวนั้นเลย พรรคดำรงไทยจึงต้องเลิกตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 46(4) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพรรคการเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 7

จึงมีคำสั่งให้ยุบเลิกพรรคการเมืองพรรคดำรงไทย

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-สุทธิ นิษโรจน์-สมพล สัตยาอภิธาน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ